



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 30/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL CODICE MEDIANTE RDO SUL MEPA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 PER N. 2 MESI



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL CODICE MEDIANTE RDO SUL MEPA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/203 PER N. 2 MESI

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a far data dal 01.07.2025;

Visto il provvedimento prot. 55521 del 01/10/2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con il quale Viene prorogato l'incarico di elevata qualificazione (EQ) di Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari fino al 31/12/2025;

PREMESSO che:

- nel comune di Monterotondo è operante il Centro di Aggregazione Giovanile "Il Cantiere" sito in Monterotondo, in Via Aldo Moro s.n.c. ove si realizzano progetti finalizzati alla prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile e di problematiche ad esso connesse come le tossicodipendenze e la dispersione scolastica, passando attraverso attività di orientamento e di formazione;
- l'attuale affidamento del Servizio di Gestione del suddetto C.A.G. risulta in scadenza al 31/12/2025

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, d’ora innanzi indicato come “Codice”

Considerato che:

- il servizio in oggetto si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali finalizzati all’attivazione di interventi di prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile e di problematiche ad esso connesse come le tossicodipendenze e la dispersione scolastica, passando attraverso attività di orientamento e di formazione;
- il servizio consiste nell’organizzazione e gestione di attività da svolgersi in spazi messi a disposizione del Comune di Monterotondo, finalizzate alla socializzazione dei giovani, allo sviluppo delle loro competenze relazionali ed al sostegno nelle attività sociali, scolastiche e nell’approccio alla formazione-lavoro
- si rende necessario avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario del Servizio avvalendosi mercato elettronico della P.A. (<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>) ed in particolare procedendo ad un confronto concorrenziale nei termini di cui l’art. 328 D.P.R. 207/2010 avviando una richiesta di offerta (RdO) rivolta a fornitori abilitati.

Dato atto che il quadro economico stimato dell’appalto di servizio è il seguente:

Figura Professionale	Quantità	cat.	Costo orario per categoria	h/gg	1 giorno	giorni	Totale
Coordinatore	1	D3/E1	€ 25,17	1	25,17 €	223	€ 5.612,91
Psicologa	1	D3/E1	€ 25,17	1	25,17 €	223	€ 5.612,91
Educatore Professionale Rapporto 1:10	2	D2	€ 23,59	3	141,54 €	223	€ 31.563,42
Tecnico di laboratorio	1	D1	€ 22,32	3	66,96 €	223	€ 14.932,08
Orientatrice	1	D2	€ 23,59	2,5	58,98 €	223	€ 13.151,43
PERSONALE NETTO					191,88 €	232	€ 70.872,75
costo gestione	5%				9,59 €		€ 3.543,64
FORMAZIONE							€ 2.688,00
COSTO NETTO					201,47 €		€ 77.104,38
iva	5%				10,07 €		€ 3.855,22
COSTO LORDO (IVA AL 5%)					211,55 €		€ 80.959,60

DATO ATTO che i costi della manodopera stimati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari ad € 77.142,38 e il CCNL di riferimento è: CCNL Cooperative sociali vigente

CODICE ATECO 88.99.09

Dato atto che, sulla base del quadro economico suindicato, la procedura di gara viene così indicata (importi ottenuti con la regola dell’arrotondamento):

Importo netto annuale (iva esclusa)	€ 77.104,38
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023	€ 42.056,93
Eventuale variazione contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023	€ 15.420,88
Valore stimato dell’appalto	€ 134.582,19

Dato atto che la categoria merceologica dell’appalto è: CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani)

Visto l'art. 17, comma 1, del "Codice" che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- l'affidamento ha per oggetto il servizio di accoglienza in centro diurno socio - educativo di massimo n. 30 minori di età compresa da 6 ad 11 anni per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto;
- le caratteristiche del servizio e le attività richieste sono indicate nel capitolato d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- trattasi di appalto di servizi sociali la cui soglia di rilevanza europea è di € 750.000,00, come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. d), del D.lgs. 36/2023;
- l'importo massimo dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è stimato in € 134.582,19 al netto di IVA ove dovuta e di altre imposte o contributi di legge;

RITENUTO:

- di indire una procedura aperta, ai sensi degli articoli 14 e 71 del "Codice" per l'affidamento riservato, ai sensi degli artt. 61 e 113 del Codice, agli operatori di cui all'art. 61 "Codice", del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto, da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett a) del vigente Codice;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un unico lotto poiché i servizi in oggetto, per la loro natura e la tipologia di utenza, richiedono un'organizzazione e un coordinamento unitario degli interventi, anche al fine di un miglior raccordo con i Servizi Sociali del committente;

Ritenuto di stabilire che gli operatori economici debbano essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, dei seguenti requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 indicati nel disciplinare di gara:

Requisiti di Capacità Professionale

- Iscrizione per la tipologia dei servizi oggetto dell'appalto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- In alternativa, per gli enti del terzo settore (organizzazioni/associazioni/Enti), iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore, ad esempio iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione alla sezione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali concernente la gestione dei Servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi di cui all'art.1 della legge 8/11/1991 n. 381.

Requisiti di Capacità Tecnica

Ai sensi degli artt. **100** del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti devono dimostrare di possedere una capacità tecnico-professionale adeguata e proporzionata alla natura del servizio oggetto dell'appalto, atta a garantire un livello qualitativo idoneo alla gestione del Centro Diurno per Minori e alla tutela degli utenti.

Il concorrente deve aver svolto, negli ultimi **tre anni** antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, **almeno due servizi analoghi** a quelli oggetto del presente appalto, presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati, per un valore complessivo **non inferiore al 70%** dell'importo annuo posto a base di gara.

Si considerano servizi "analoghi":

- gestione di centri diurni per minori;
- servizi socio-educativi territoriali;
- interventi educativi individualizzati o di gruppo;
- servizi rivolti a minori in situazioni di fragilità sociale o educativa.

Requisiti di Capacità Economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023, i concorrenti devono dimostrare un'adeguata capacità economico-finanziaria proporzionata all'importo dell'appalto, al fine di garantire la solidità dell'operatore e la sua idoneità a sostenere la corretta esecuzione del servizio di gestione del Centro Diurno per Minori.

Considerato che l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 134.582,19, i concorrenti devono dimostrare di possedere un fatturato globale minimo, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte, non inferiore ad € 201.873,28 (pari a 1,5 volte l'importo stimato dell'appalto calcolato come descritto all'art. 2 comma 4 del capitolato di gara), quale indice della capacità dell'operatore di sostenere economicamente la gestione del servizio.

Ritenuto di stabilire, relativamente ai criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, che alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO che il competente servizio ha predisposto i seguenti atti di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto:

- Bando di gara
- Capitolato speciale d'appalto,
- Disciplinare di gara,
- Attestazione Sopralluogo
- Facsimile contratto
- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Modello D – Dichiarazione sostitutiva di Ottemperanza Legge 68-1999

Dato atto che il confronto concorrenziale sarà avviato tra tutti gli operatori economici abilitati all'interno della categoria "CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani), e iscritti alla data in cui si procederà alla RDO;

Rilevato che:

- con riferimento al D.lgs. n. 81/2008 i servizi in oggetto, non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si provvederà ad acquisire il CIG mediante la piattaforma MEPA- Consip;

Ritenuto di stabilire che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per questa stazione appaltante
- di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari che svolgerà altresì le funzioni di DEC;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);

Considerato altresì che:

- non sussistono i tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio prima della scadenza dell'attuale affidamento;
- il Centro diurno per minori rappresenta servizio essenziale rientrante nei LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, come previsto dalle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 584/2020

Visto il contratto R.U. 1566 del 15.03.2022, relativo all'affidamento mediante RDO n. 2950550, del servizio di gestione del CAG Il Cantiere, alla Cooperativa Sociale FOLIAS con sede in Monterotondo 00015, Via Salaria 108/B – Codice fiscale e Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 05060091005.

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio al servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Il Cantiere", nelle more della conclusione delle procedure di gara per

l'individuazione del nuovo affidatario, stante la particolare utenza del medesimo e considerato che un eventuale interruzione del medesimo comporterebbe una lesione dell'interesse pubblico che la presente procedura di affidamento è destinata a soddisfare, di procedere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs 36/2023 del contratto R.U. 1566 del 15.03.2022 relativo in favore della Cooperativa Sociale FOLIAS con sede in Monterotondo 00015, Via Salaria 108/B – Codice fiscale e Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 05060091005 limitatamente al periodo dei mesi di GENNAIO – FEBBRAIO 2026, per un totale di mesi 2, agli stessi patti e condizioni del citato contratto originario, per un importo complessivo di € 14.719,26 compresa iva al 5 % e di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Preso atto della dichiarazione di disponibilità dell'attuale gestore del Servizio alla proroga tecnica per i mesi di gennaio – febbraio 2026 espressa formalmente dal presidente della cooperativa gestrice del servizio, e conservato agli atti del Servizio Scrivente;

Verificata la regolarità contributiva attestata da DURC INPS_47674891, con validità fino al 30.01.2026

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il D. Lgs 36/2023;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa che qui si intende interamente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di indire**, per le motivazioni in premessa, per l'affidamento riservato, ai sensi degli artt. 61 e 113 del Codice, agli operatori di cui all'art.61 "Codice", del servizio di accoglienza presso il C.A.G. – Centro di Aggregazione Giovanile "Il Cantiere" per n. 11 mesi con esclusione del mese di agosto, da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 108 comma 2 lett a) del vigente Codice;
3. **di prevedere**, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un unico lotto poiché i servizi in oggetto, per la loro natura e la tipologia di utenza, richiedono un'organizzazione e un coordinamento unitario degli interventi, anche al fine di un miglior raccordo con i Servizi Sociali del committente;
4. **di dare atto**:
 - che la procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi degli articoli 14 e 71 del "Codice" del D.Lgs. 36/2023 per affidamento riservato, ai sensi degli artt. 61 e 113 del "Codice", agli operatori di cui all'art.61 " ", mediante RDO sul Mepa.
 - che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
 - che il confronto concorrenziale sarà avviato tra tutti gli operatori economici abilitati all'interno della categoria "CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani), e iscritti alla data in cui si procederà alla RDO;
 - che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata, sulla base della "richiesta di offerta" (R.D.O.), da inoltrare ai fornitori, alla scadenza dei termini di presentazione della stessa, all'offerta economicamente più vantaggiosache si procederà anche in presenza di una sola proposta valida, purché ritenuta idonea dalla Commissione valutatrice che sarà nominata con successivo atto;

5. di approvare, altresì, i seguenti documenti di gara:

- Bando di gara e Capitolato speciale d'appalto,
- Disciplinare di gara,
- Attestazione Sopralluogo
- Facsimile contratto
- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Modello D – Dichiarazione sostitutiva di Ottemperanza Legge 68-1999

6. di dare atto che:

- il valore complessivo della procedura di gara ammonta a € 77.142,38 (IVA esclusa)
 - Importo opzione art.120, comma 9 è pari ad € 15.428,48 iva esclusa
 - Importo opzione proroga tecnica art. 120, comma 11 durata massimo 6 mesi è pari ad € 42.077,66 iva esclusa
 - Il Valore complessivo della Procedura al netto di IVA € 134.648,52
- 7. di dare atto che**, ai sensi della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento l'operatore economico aggiudicatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 8. Di dare atto** che l'impegno di spesa effettivo a favore dell'operatore economico che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;
- 9. di precisare** che il presente atto assumerà valore negoziale mediante accettazione dell'ordine on-line al sistema mercato elettronico di Consip;
- 10. Di nominare** Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del "Codice" il Responsabile del Servizio Politiche sociali Marco Montanari con funzioni aggiuntive di DEC;
- 11. di demandare** al successivo provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione l'assunzione dell'effettivo impegno di spesa con contestuale approvazione del cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza
- 12. di dare atto che**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 13. di PRENOTARE**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma di € **80.959,60** comprensiva di iva al 5 % in considerazione dell'esigibilità della medesima, prenotandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2026	2027	Creditore
5553.01	12.05.1.0103 SIOPE 1.03.02.99.999	CP	€ 66.240,74	€ 14.718,86	Fornitore da definire Vincitore di RDO MEPA

- 14. di impegnare**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la seguente somma in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di

seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D. lgs. 118/2011		2026	Fornitore
5589.00	12.05.1.0103 SIOPE 1.10.99.99.999	CP	€ 35,00	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584

15. **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more della conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs. 36/2023, del contratto R.U. 1566 del 15.03.2022 relativa al servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Il Cantiere", limitatamente a n. 2 mesi (gennaio - febbraio 2026) in favore della COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ARL ONLUS C.F. 05060091005, con sede legale in Monterotondo (RM), Via Salaria 108, agli stessi patti e condizioni del citato contratto originario per un importo complessivo è pari ad € 14.719,26 comprensiva di iva al 5%;
16. **di impegnare**, per la proroga tecnica di cui al precedente punto 5, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma di € 14.719,26 compresa iva al 5 % in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
	D. lgs. 118/2011		2026	Fornitore
5553.01	12.05.1.0103 SIOPE 1.03.02.99.999	CP	€ 14.719,26	COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ARL ONLUS C.F. 05060091005

17. **di dare atto che il CIG per la proroga tecnica è il seguente: 9011591824**
18. **di precisare**, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
19. **Di nominare** Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del "Codice" il Responsabile del Servizio Politiche sociali Marco Montanari con funzioni aggiuntive di DEC;
20. **di dare atto** ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
21. **di dare atto altresì** ai sensi dell'art.6bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;
22. **di dare atto che** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
23. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Politiche Sociali Marco Montanari, ancorché dallo stesso non materialmente apposto e dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;

24. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 51 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
25. **di dare atto che** contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Monterotondo;
26. **di pubblicare** la presente determinazione:
- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
 - c) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Politiche Sociali
Marco Montanari
In qualità di RUP

La Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona
Dott.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1427 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 29/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1427**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LAFFIDAMENTO RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 113 DEL CODICE MEDIANTE RDO SUL MEPA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA E PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/203 PER N. 2 MESI**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 30/12/2025